



UNIDAD 1

El Decreto 32/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Contenido y ámbito de aplicación. Otras normas conexas. Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. Los agentes de convivencia

1. INTRODUCCIÓN: LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL	2
2. PROPÓSITO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 32/2019.	7
3. OTRAS NORMAS CONEXAS.	9
1. Normas estatales.	
2. Normas propias de la Comunidad de Madrid.	
4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.	14
5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	15
1. Derechos y deberes de los alumnos.	
2. Derechos y deberes de los padres.	
3. Derechos y deberes de los profesores.	
4. Derechos y deberes del personal de administración y servicios.	
6. LOS AGENTES DE CONVIVENCIA.....	35
1. Agentes pertenecientes a la comunidad educativa.	
2. Agentes ajenos al centro.	
3. Coodinadores de bienestar y portección	
7. REFERENCIAS NORMATIVAS.....	45

1. INTRODUCCIÓN: LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

La educación es el conjunto de acciones sistemáticas y planificadas que tienen por objeto:

- Enseñar primordialmente a niños y jóvenes, pero también al resto de componentes de la sociedad, conocimientos y destrezas.
- Desarrollar las facultades naturales de los educandos.
- Transmitirles los valores socialmente aceptados.

Su fin último es que paulatinamente durante el proceso educativo y, sobre todo, una vez finalizada la adolescencia, los miembros de la sociedad se integren adecuada y activamente en la vida social, cultural y económica, con la suficiente responsabilidad.

En este sentido, la [Constitución española](#) dispone el apartado 2 de su artículo 27, dedicado al derecho a la educación:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Así pues, nuestro ordenamiento jurídico parte de que el objeto de la educación no se limita a la transmisión de conocimientos o la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, sino que debe incluir los elementos esenciales de la convivencia.

Reconociendo cuál es el fin último de la educación, la convivencia en los centros educativos tiene una enorme trascendencia, en dos sentidos distintos y complementarios:

- Por un lado, la actividad escolar precisa sosiego y un clima de respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa como condición imprescindible para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollen adecuadamente.
- Por otra parte, los centros docentes son el marco, junto con la familia, en las que los niños y jóvenes han de adquirir los hábitos y habilidades que les permitan desenvolverse en entornos sociales de creciente complejidad.

En la sociedad actual, el segundo sentido ha adquirido una importancia mayor que en otras épocas, puesto que la generalización de la E. Infantil, el cambio en las estructuras familiares y la escolarización hasta edades más avanzadas, entre otros factores, hacen que cada día tenga mayor relevancia en la formación el medio escolar, formación que, por mandato constitucional, ha de trascender los aspectos meramente académicos.

Por ello, las leyes educativas otorgan una enorme relevancia entre sus fines y objetivos a la educación para la convivencia.

En España actualmente son dos las leyes orgánicas que regulan la educación, ambas modificadas en diversas ocasiones¹:

- La [Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación](#) (LODE).
- La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (LOE).

Han modificado sustancialmente la segunda de ellas dos leyes en gran medida contrapuestas: La [Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa](#) (LOMCE) y recientemente la [Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (LOMLOE).

Las dos leyes, así como la LOMCE y la LOMLOE que las modificaron, tanto en su preámbulo como en su parte dispositiva, expresan que la educación para la convivencia en el seno de una sociedad democrática es un objetivo esencial de la educación.

La primera de ellas, la **LODE**, partiendo, como indica su preámbulo, de que la educación es el soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas, señala en su art. 2 como fines de la educación, entre otro:

- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia (inciso b).
- La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social (inciso g).

La **LOE** manifiesta en su preámbulo que la formación para la convivencia es un objeto esencial de la educación de los ciudadanos de una sociedad democrática:

Para la sociedad, la educación es el medio [...] de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas.

También el preámbulo de la **LOMCE** insistía en la necesidad de que la educación forme a los ciudadanos para la convivencia en la sociedad democrática:

La mejora de la calidad democrática de una comunidad pasa inexorablemente por la mejora de la calidad de su sistema educativo. Una democracia cada vez más compleja y participativa demanda ciudadanos crecientemente responsables y formales. Elevar los niveles de educación actuales es una decisión esencial para favorecer la convivencia pacífica y el desarrollo cultural de la sociedad.

El articulado de la LOE refleja claramente el propósito del legislador de que la educación contribuya decididamente a mejorar la convivencia en la sociedad.

¹ Los hipervínculos enlazan con la versión consolidada, actualmente vigente, de estas leyes, que aparecen en la página web del Boletín Oficial del Estado, en la que es posible consultar las versiones anteriores de cada artículo o disposición.

En efecto, entre los **PRINCIPIOS** que inspiran el sistema educativo español, recogidos en el art. 1, guardan relación con la convivencia los siguientes:

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación (inciso c).
- La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella (inciso k, redacción dada por la LOMLOE).
- El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa (inciso l, redacción dada por la LOMLOE).

También entre los **FINES** a cuya consecución se orienta el sistema educativo, que se detallan en el art. 2, es evidente el propósito de propiciar la mejora de la convivencia en la sociedad a través de la educación:

- La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia (inciso b, redacción dada por la LOMLOE).
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos (inciso c).
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos... (inciso e)
- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento (inciso k, redacción dada por la LOMLOE).
- La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva (inciso l, introducido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, *de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*).

Por otra parte, el artículo 124 de la LOE, en la redacción que le han dado la LOMCE y la LOMLOE, está dedicado como se verá en la unidad 3, a las normas de organización, funcionamiento y convivencia.

La disposición adicional cuadragésima primera de la LOE, añadida por la LOMCE y modificada por la LOMLOE, dedicada a los “Valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica de conflictos”, prescribe que en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se atienda al aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir, en todo caso, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y la no discriminación, así como la prevención de la violencia de género y el acoso escolar o cualquier otra manifestación de violencia.

Por añadidura, el [Real Decreto 126/2014](#), de 28 de febrero, *por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria* y el [Real Decreto 1105/2014](#), de 26 de diciembre, *por el que se establece el currículo básico de la Educación secundaria obligatoria y del Bachillerato*, así como los Decretos por los que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de tales enseñanzas incluyen entre las competencias que se integran en el currículo las “**competencias sociales y cívicas**”.

La [Orden ECD/65/2015](#), de 21 de enero, *por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato* explicita los elementos fundamentales de las competencias sociales y cívicas.

En atención a la importancia que la LOE y las normas de desarrollo dan a la educación como medio para formar a los ciudadanos para una convivencia pacífica en una sociedad democrática, los **requisitos para la verificación de los títulos** universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y Profesor de ESO y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas² incluyen entre sus objetivos o competencias:

- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella,
- Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos
- Reflexionar sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.
- Resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.

Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el [Decreto 89/2014](#), por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, dispone en su art. 8 (modificado por el Decreto 17/2018), dedicado a los **elementos transversales** del currículo, que

- Se integrarán los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos derechos y los mismos deberes.

² Véanse respectivamente las órdenes [ECI/3854](#), [3857](#) y [3858/2007](#), de 27 de diciembre, la última de ellas modificada por la Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre.

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos.
- La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
- Los centros educativos garantizarán la inclusión de los contenidos acordes a lo previsto en la [Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid](#), y en la [Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid](#), en las programaciones docente y velarán para que contengan pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.
- La programación docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.

El Decreto 8/2019 ha modificado el Decreto 89/2014 introduciendo en el currículo nuevas asignaturas de libre configuración autonómica entre las que se incluyen Convivencia, para 1.º, 2.º y 3.º y Convivencia: Respeto y Tolerancia para 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria.

Los [Decretos 48 y 52/2015](#), por los que se establecen los currículos de la ESO y Bachillerato, respectivamente, contienen en cuanto a los elementos transversales prescripciones similares a los del Decreto 89/2014.

Además, mediante la [Orden 2200/2017](#) de 16 de junio, *por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid*, se ha aprobado el currículo de la materia de libre configuración autonómica **Respeto y Tolerancia**, que puede impartirse en 3.º o 4.º de ESO.

En el marco de esta normativa y de la [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#), se ha aprobado el [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#)³.

³ Ha sido modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, *por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid* (BOCM del día 31).

2. PROPÓSITO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 32/2019.

Tras la aprobación de la LODE, en la que una vez restaurada la democracia se establecían por primera vez los derechos y deberes de los alumnos, el Gobierno de la nación aprobó el Real Decreto 1543/1988, de 28 de octubre, *sobre derechos y deberes de los alumnos*, en el que, además de concretarse los derechos y deberes de los alumnos, se establecían las faltas en las que estos podían incurrir, las sanciones que se les podían imponer y el procedimiento disciplinario. Posteriormente, tras la aprobación de la LOGSE en 1990, se aprobó el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, *por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros*.

Una vez que la Comunidad de Madrid asumió las competencias en educación no universitaria, el Consejo de Gobierno de nuestra Comunidad aprobó el Decreto 136/2002, de 25 de julio, *por el que se establece el marco regulador de las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid*, que seguía remitiéndose en cuanto a derechos y deberes de los alumnos al Real Decreto 732/1995, del que no se apartaba demasiado.

Mediante la Resolución 14/2006, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley 24/2006 por la que se instaba al Consejo de Gobierno a llevar a revisar la normativa de convivencia y de los reglamentos de régimen interior de los centros, así como reforzar la autoridad del profesor, lo que se hizo mediante el Decreto 15/2007, de 19 de abril, *por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid*, norma que confirió a la Dirección de los centros docentes competencias disciplinarias mucho más amplias que contempladas en las normas antes citadas.

La [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#), en la misma línea del Decreto 15/2007, otorgó al profesorado la condición de autoridad pública en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias y la presunción de veracidad en el ejercicio de las competencias disciplinarias de los hechos que constataran cuando se formalizaran por escrito en documento que contara con los requisitos establecidos reglamentariamente. Esta Ley preveía la aprobación de una norma de desarrollo y hasta tanto no se produjera mantenía la vigencia del Decreto 15/2007.

El Decreto 32/2019, aunque coincide en la denominación con el Decreto 15/2007, pues ambos se denominan "por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid", es mucho más extenso y ambicioso que el anterior (lo cual no implica que sea más efectivo).

En efecto, el Decreto 32/2019 tiene por **OBJETO** regular la convivencia escolar, concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, así como establecer las normas



y procedimientos para la resolución de los conflictos en el marco de la autonomía pedagógica de los centros. Así pues, incorpora contenidos que el anterior decreto no incluía y desarrolla pormenorizadamente otros que en el anterior tenían un desarrollo mucho menor, como el plan de convivencia. El número de artículos de uno y otro es ilustrativo: 28 el anterior frente a 55 el actualmente vigente.

El Decreto 32/2019 **CONTIENE** cinco títulos:

- El título preliminar contiene las disposiciones generales: el objeto y ámbito de aplicación (art. 1) y los principios generales de la convivencia escolar (art. 2).
- El título I establece los derechos y deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los profesores, y del personal de administración y servicios (arts. 3-11). Contiene un total de cinco capítulos, el primero con un único artículo, dedicado a los principios generales, y un capítulo para cada colectivo.
- El título II se dedica a la promoción de la convivencia (arts. 12-16). Incluye dos capítulos: el primero, dedicado a la "Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia", se refiere al plan de convivencia, a la memoria anual de evaluación de la convivencia, a las normas de convivencia del centro y a las normas de convivencia de aula; el capítulo II, con un único artículo, se dedica a las actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa.
- El título III se dedica a los Agentes de la convivencia escolar (arts. 17-30). En el primero de sus dos capítulos se establecen las funciones y responsabilidades de la comunidad educativa, de los órganos de gobierno, y de los sectores que la integran. El capítulo II se refiere a los agentes de convivencia ajenos al centro: la Administración educativa, la Inspección Educativa y el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
- El largo título IV regula en sus dos capítulos las conductas contrarias a la convivencia, las medidas aplicables y los procedimientos de intervención (arts. 31-55).
 - En el capítulo I se establecen las conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables: el ámbito de aplicación del sistema disciplinario, la tipificación de las faltas, las medidas que se pueden imponer por su comisión, los órganos competentes para adoptar y aplicar medidas correctoras, los criterios de adopción y aplicación de las mismas, y de las medidas cautelares, la asunción de responsabilidades y reparación de daños y la adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia.
 - El capítulo II, dedicado a los procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, además de incluir unos principios generales y referirse a estrategias de prevención y resolución de conflictos, regula los procedimientos disciplinarios ordinario y especial y aspectos comunes a ambos.

Contiene además el Decreto una disposición adicional referente al absentismo escolar, una disposición transitoria (sobre los expedientes en curso), una disposición derogatoria (deroga el Decreto 15/2007) y dos disposiciones finales, dedicadas a la habilitación para el desarrollo del Decreto y a la entrada en vigor.

El **ÁMBITO DE APLICACIÓN** del Decreto (art. 1.2) es mayor que el del Decreto 15/2007. En efecto, **se aplica tanto en los centros públicos como en los centros privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias**, es decir, E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, educación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial (artísticas, deportivas y de idiomas), incluidas las Enseñanzas Artísticas Superiores.

El Decreto 15/2007 tan solo era aplicable a los centros en los que se impartía la educación básica (Primaria y ESO) y la secundaria postobligatoria (Bachillerato, Formación Profesional de grado medio, las Enseñanzas Profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las Enseñanzas Deportivas de grado medio. De estas últimas no existía en la Comunidad de Madrid ni existe ningún centro sostenido con fondos públicos).

Ahora bien, la aplicación de aquellos preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y unipersonales debe adaptarse a la organización interna de los distintos tipos de centros. En especial, los centros concertados, conforme al art. 54 de la LOE, solo están obligados a tener director, Consejo Escolar y Claustro de Profesores, no así jefe de estudios.

Por otra parte, a pesar de lo dispuesto por el art. 131 de la LOE, no todos los centros públicos tienen jefe de estudios (por ejemplo, los Centros de Educación de Personas Adultas con menos de nueve profesores).

Los centros privados no concertados, en virtud del art. 25 de la LODE, tienen autonomía para establecer su régimen interno y las normas de convivencia. No obstante, el Decreto faculta a estos centros (art. 1.3) para adaptar a sus preceptos sus reglamentos de régimen Interior a los preceptos del propio decreto, y les impone el deber de respetar en cualquier caso los principios que garanticen la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento disciplinario, que deberá contemplar la proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida, el derecho de audiencia y alegación y la comunicación escrita de las resoluciones adoptadas.

3. OTRAS NORMAS CONEXAS.

El Decreto 32/2019 forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid y, por ello, se imbrica con distintas normas tanto estatales como autonómicas a las que tendremos que referirnos en algún momento a lo largo de este curso.

1. Normas estatales.

Entre las normas estatales algunas tienen el **carácter de norma básica** y, han sido aprobadas con el propósito de establecer un marco homogéneo para todo el territorio nacional, al que han de atenerse las normas de las Administraciones en su desarrollo normativo.

Entre las normas que cuentan con carácter básico, que la normativa de la Comunidad de Madrid puede desarrollar pero no contravenir, se encuentran la LODE y la mayoría de los preceptos de la LOE⁴. De esta última ya se han citado la mayoría de los preceptos relacionados con la

⁴ En la disposición final quinta se concretan los preceptos de la Ley que carecen de carácter básico.

convivencia. Especialmente relevante es el artículo 124⁵, dedicado a las "Normas de organización, funcionamiento y convivencia". Su contenido se expondrá en las unidades 2 y 3.

La [Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género](#), dedica el capítulo I del título I a las medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito educativo.

De gran relevancia es la [Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#), modificada en diversas ocasiones, especialmente por la Ley 26/2015, de 28 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*.

En el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 se establece que el interés superior del menor debe ser valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado, y que en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

La Ley recoge los **derechos de los menores**, entre los que incluye el Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la información, el derecho a la libertad ideológica, el derecho de participación, asociación y reunión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser oído y escuchado. También establece la Ley los **deberes del menor**, tanto relativos al ámbito familiar como relativos al ámbito social y escolar. Respecto a este último el art. 9 quáter de la Ley dispone:

- 1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.*
- 2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.*
- 3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación.*

Hay que tener en cuenta que los centros educativos públicos forman parte de la Administración educativa, representada en el centro por el director. En consecuencia, la actuación del centro debe adecuarse en lo establecido en las siguientes leyes, a las que haremos alusión en diversas partes de este curso:

- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#).
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#).

⁵ De este artículo tan solo el apartado 3 tiene carácter básico.

Siendo los profesores de los centros docentes públicos empleados públicos, nos es aplicable la [Ley del Estatuto Básico del Empleado Público](#), cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Especialmente importante en relación con la convivencia es el capítulo VI (arts. 52 a 54), dedicado a los deberes de los empleados públicos y al código de conducta, del título III

En los centros docentes también han de tenerse en cuenta dos normas estatales a las que nos referiremos en la última unidad del curso:

- La [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#).
- La [Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales](#).

Puesto que el Decreto 32/2019 impone a los profesores la obligación de poner en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal los actos que pudieran ser constitutivos de delito, se deberá estar en disposición de consultar la [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal](#), sin olvidar que la [Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores](#) exime de responsabilidad penal a los menores de catorce años.

Para concluir con las leyes que tienen carácter de norma básico es preciso mencionar la reciente [Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia](#), que en su título II, dedicado al **deber de comunicación** de situaciones de violencia, establece el deber de toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre un menor de edad de comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise (art. 15). El deber de comunicación es especialmente exigible a quienes por profesión tengan encomendada la enseñanza de niños o adolescentes, que deberán (art. 16):

- Comunicar de forma inmediata a los servicios sociales las situaciones de violencia ejercida sobre los mismos. y, en el ejercicio de menores de las que hayan tenido conocimiento en su ejercicio profesional. Cuando la violencia pudiera constituir una amenaza para la salud o la seguridad del niño o adolescente, la situación deberá comunicarse, además, deberán comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.
- Comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos las posibles infracciones de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad.

En todo caso, se deberá prestar a la víctima la atención inmediata que precise, así como facilitar a las autoridades competentes toda la información de que dispongan y prestarles su máxima colaboración.

Todos los centros educativos (art. 18) al inicio de cada curso escolar facilitarán a los niños y adolescentes toda la información referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia (p. ej. las líneas telefónicas de ayuda a los niños y adolescentes), así como de las

personas responsables en este ámbito (el coordinador de bienestar y protección, del que más en breve trataremos).

En su título III, referente a la sensibilización, prevención y detección precoz, la [Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia](#) dedica el capítulo IV al ámbito educativo, en el que se establece la obligación de los centros de **elaborar un Plan de convivencia y contar con un coordinador de bienestar y protección del alumnado**.

La Ley obliga a las administraciones educativas y a quienes ostenten la dirección y titularidad de todos los centros educativos a exigir a sus empleados la aportación de una **certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos**, mediante la que acrediten no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ni por delitos de trata de seres humanos. La acreditación es un requisito imprescindible para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.

Asimismo, la Ley exige a las administraciones públicas:

- Garantizarán el aprendizaje por el alumnado de un uso de los medios digitales seguro y respetuoso.
- Regularán protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión y cualquier otra manifestación de violencia. Los protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad

Las directores y titulares de los centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes.

Por otra parte, las normas estatales que no cuentan con carácter básico pueden resultar de **aplicación supletoria**, es decir, en el caso de que la Comunidad de Madrid carezca de normas propias que regulen una materia de su competencia, habrá de suplirse tal carencia aplicando la normativa que el Estado haya aprobado para su propio ámbito de actuación, conforme dispone el artículo. 149.3 Constitución.

En la Comunidad de Madrid resultan de aplicación supletoria, entre otras, el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y el Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria, aprobados respectivamente por los [Reales Decretos 82 y 83/1996](#), de 26 de enero. Estas normas solo resultan de aplicación en la aquellas materias que no han sido reguladas por normas propias de la Comunidad de Madrid, pues su aplicación solo se lleva a cabo para suplir las lagunas propias del ordenamiento propio.

2. Normas propias de la Comunidad de Madrid.

Ya hemos mencionado que el Decreto 32/2019 desarrolla la Ley 2/2010, de 15 de junio, de *Autoridad del Profesor*.

Otras normas autonómicas relacionadas en alguna medida con la convivencia en los centros docentes son las que citamos a continuación:

La [Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid](#) en su art. 47 dispone que los titulares y el personal educativo de los centros escolares están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal los hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como a colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño.

En el ámbito de la convivencia hay dos leyes de la Comunidad de Madrid que resultan especialmente relevantes para los centros docentes:

- La [Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid](#), que dedica su título III (arts. 22-26) a las medidas en el ámbito de la educación.
- La [Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid](#), que dedica el capítulo XI del título I (Medidas en materia de no discriminación por razón de orientación e identidad sexual o por expresión de género) a las medidas en el ámbito educativo.

La Ley 2/2016 prevé (art. 23) que la Comunidad de Madrid elabore e implante en todos los centros educativos un **protocolo de atención a la identidad de género**. Asimismo, la **Ley 3/2016**, dispone que la Comunidad de Madrid elaborará e implantará entre todos los centros educativos **Protocolos** que permitan detectar, prevenir y corregir acciones de discriminación o acoso hacia menores LGTBI

Para cumplir con el mandato establecido en las dos leyes citadas, las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa dictaron en el año 2018 (sin fecha) las [Instrucciones sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#).

Las Instrucciones, de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid, públicos, privados y privados concertados que impartan las enseñanzas de E. Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, tienen como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.

Enorme relevancia en el ámbito de la convivencia en los centros docentes tienen las [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#), que establecen una serie de obligaciones para los centros públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, entre las que destaca **la aplicación, con**

carácter preceptivo, de un protocolo de intervención ante indicios de acoso. Este protocolo forma parte de una [*Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos*](#), elaborada por un equipo interterritorial de inspectores y editada por la Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.

Las Instrucciones, de 4 de septiembre de 2019, de las Viceconsejería de Organización Educativa y de Política Educativa, *por las que se complementan las Instrucciones de 2 de noviembre de 2016 sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid*, modifican las obligaciones de los centros en cuanto a la remisión de los anexos a la Administración educativa.

Por último, la [*Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid*](#), puede tener repercusiones en el ámbito de la convivencia.

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

El art. 2 del Decreto 32/2019 dispone que la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid se inspira en los siguientes principios, de acuerdo con el artículo 120 de la LOE⁶:

- a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus derechos y sus deberes.
- b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
- c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus funciones.
- d) El reconocimiento de los padres o tutores en la educación de sus hijos y la importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia escolar positiva.
- e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una convivencia escolar positiva.
- f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
- g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de convivencia dentro las disposiciones vigentes.
- h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
- i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
- k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como fuera de las aulas.

⁶ El art. 120 de la LOE se refiere a la autonomía de los centros. Su apartado 2 dispone: "Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro".

l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la mejora de la convivencia en el ámbito educativo.

m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.

5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

El título I del Decreto 32/2019 se dedica a los "Derechos y de deberes del alumnado, de los padres o tutores, de los profesores, y del personal de administración y servicios" (arts. 3-11).

El Decreto 15/2007 remitía para los derechos y deberes de los alumnos a la LODE y no mencionaba el del resto de miembros de la comunidad educativa.

Encabeza el título el capítulo I, con un único artículo (art. 3) en el que se establece, como principios generales, que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el art. 2 de la LODE y los arts. 1 y 2 de la LOE. Se añade:

- Que en la aplicación del Decreto primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir
- Cuantas medidas se adopten al amparo del Decreto deberán tener carácter educativo.
- La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa.

En su redacción vigente el art. 2 de la LODE dispone que la actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la Ley, los siguientes fines:

- a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
- b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
- c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
- e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
- f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
- g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

En el artículo 1 de la LOE⁷ se establece que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:

⁷ Modificado tanto por la LOMCE como por la LOMLOE.

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos.

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de

ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

En el artículo 2.1 de la LOE⁸ se establece que el sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

⁸ Redacción dada por la LOMLOE.

- f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
- g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
- h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
- i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de colaboración social.
- j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
- k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
- l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.

1. Derechos y deberes de los alumnos.

Dentro del título preliminar de la LODE, en el art. 6 se establecen los derechos y deberes básicos de los alumnos, en el 7 el derecho de asociación de los alumnos y en el 8 el derecho de reunión de todos los miembros de la comunidad educativa (los tres artículos han sido modificados por la LOMLOE).

Estos derechos y deberes básicos han sido reconocidos y desarrollados en la Comunidad de Madrid en el capítulo II del título I del Decreto 32/2019, que contiene los art. 4 y 5, dedicados respectivamente a los derechos y a los deberes de los alumnos.

El Decreto solo es de aplicación en los centros públicos y en los privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias, no en los privados no concertados, a los que, en cambio, sí les son aplicables los derechos y deberes establecidos en la LODE.

A continuación, se expone lo establecido en el Decreto 32/2019, indicando las diferencias con el texto de la LODE. Asimismo, se expone lo dispuesto en otras normas que concretan los derechos y deberes que se establecen en el Decreto 32/2019.

Con respecto a los **DERECHOS DE LOS ALUMNOS**, dispone el art. 4 del Decreto 32/2019 que, de conformidad con lo establecido en los arts. 6 y 8 de la LODE:

- Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

- Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.

Además, se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:

- a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad (la LODE no incluye "de calidad en condiciones de equidad").
- b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia (no se incluye entre los derechos básicos reconocidos en la LODE).
- c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
- d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española (en la LODE se reconoce, en un inciso, el derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales, y en otro, a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. No se incluye ni el derecho a la que se respete sus convicciones ideológicas ni a la intimidad sobre sus creencias o convicciones).
- e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole (la redacción actualmente vigente de la LODE incluye "A la protección contra toda intimidación, discriminación y situación de violencia o acoso escolar")
- f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales (no mencionado en la LODE).
- g) A recibir orientación educativa y profesional.
- h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (no mencionado en la LODE).
- i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos (no mencionado en la LODE), y a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva (la redacción actualmente vigente de la LODE añade "respetando los derechos y la reputación de las demás personas, en el marco de las normas de convivencia del centro").
- j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la normativa vigente.
- k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa vigente.
- l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

- m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo (no mencionado en la LODE).
- n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
- ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.

Para preservar el derecho a que se respete la **IDENTIDAD** de los alumnos las *Instrucciones sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la **identidad de género** en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid*, disponen las siguientes actuaciones dirigidas al alumnado, que se adoptarán teniendo presente el interés del alumnado, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación, y de acuerdo con los progenitores de los menores de edad:

- a) Inclusión en los documentos institucionales del centro de medidas de atención y de actuación ante situaciones de acoso por razones de diversidad sexual y de género.
- b) Garantía del derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta confidencialidad su condición.
- c) Información a la comunidad educativa para que se dirija al alumno por el nombre indicado por el menor o por alguno de sus representantes legales. Este nombre tiene que figurar en los documentos de pública exposición.
- d) En la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín de calificaciones, exámenes, etc.) se reflejará el nombre indicado por el alumno. Se asegurará la identificación de la persona a través del DNI o documento similar hasta que se lleve a cabo el cambio registral.
- e) En los documentos oficiales de evaluación se mantendrá el nombre administrativo, que figura en el registro civil.
- f) Coordinación con el *Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI* para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con alumnado, profesorado, progenitores y/o tutores legales.
- g) Respetar la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir del modo que mejor se adecue a su identidad y/ o expresión de género, preservando las normas establecidas con carácter general de respeto en la indumentaria dentro del centro.
- h) Garantía de acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del alumnado.

En cuanto al derecho a que se respete la **LIBERTAD DE CONCIENCIA** y las convicciones ideológicas, religiosas y morales, la LODE dispone, con respecto a los centros concertados, que, en todo caso, la enseñanza deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia y toda práctica confesional tendrá carácter voluntario (art. 52). Con respecto a los centros públicos explicita (art. 18) que todos los **centros públicos** desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios

constitucionales, garantía de **neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales**.

Con respecto al **DERECHO DE ASOCIACIÓN**, el art. 7 de la LODE dispone que

- 1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan.*
- 2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:*
 - a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros.*
 - b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos.*
 - c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.*
 - d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo.*
- 3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y alumnas, así como la formación de federaciones y confederaciones.*

El [Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos](#), dispone que podrán asociarse todos los alumnos de los centros docentes de Educación General Básica (E.G.B.), Bachillerato y Formación Profesional, a excepción de los que cursen la Educación Preescolar y los ciclos inicial y medio de la E.G.B. (es decir, equivalentes en la actualidad a la E. Primaria). A las finalidades establecidas en la LODE el Real Decreto añade:

- Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente.
- Facilitar el ejercicio de los derechos de los alumnos reconocidos por la legislación vigente, y en particular por el art. 6 de la LODE.
- Asistir a los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
- Facilitar la representación de los alumnos en los consejos escolares de los centros públicos y concertados y la participación de los alumnos en la programación general de la enseñanza a través de los correspondientes órganos colegiados.
- Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos siempre que resulte compatible con las anteriores.

Las asociaciones de alumnos se constituirán mediante acta que deberá ser firmada, al menos, por el 5% de los alumnos del centro con derecho a asociarse y, en todo caso, por un mínimo de 5. El acta y los estatutos se depositarán en la Secretaría del Centro que remitirá copia al órgano provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Las asociaciones podrán celebrar reuniones en los locales de los centros, siempre que las mismas se circunscriban a los fines propios de la asociación y no alteren el normal desarrollo de las actividades docentes. Para la utilización de los locales será necesaria la previa conformidad

del director, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de régimen interior. Los directores facilitarán el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de carácter permanente de las asociaciones constituidas en los mismos.

Las actividades que las asociaciones desarrollen en los centros no podrán ser distintas a las establecidas en sus estatutos y de ellas deberá ser informado el Consejo Escolar y en ellas podrán participar todos los alumnos que lo deseen.

Las asociaciones de alumnos deberán contar con dos gestores, no retribuidos, para velar por el buen uso de sus recursos económicos. La designación de los gestores se realizará por la Junta Directiva de la asociación de entre sus propios miembros mayores de edad, profesores o padres de alumnos del centro.

Las asociaciones de alumnos podrán federarse en el nivel local o en ámbitos territoriales más amplios, así como confederarse. La participación de los alumnos en los Consejos Escolares autonómicos se realizará a través de las federaciones de asociaciones de alumnos en la forma que establezcan las disposiciones de organización y funcionamiento de dichos consejos. La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Estado se realizará a través de las confederaciones de asociaciones de alumnos más representativas en función del número de afiliados.

En cuanto al **DERECHO DE REUNIÓN**, el art. 8 de la LODE dispone: “A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro”.

Este artículo **no reconoce a los alumnos el derecho de huelga**, que la Constitución reconoce solo a los trabajadores (art. 28), y no supone en modo alguno que en los centros no pueda avanzarse materia ni realizarse exámenes cuando los alumnos tomen adopten decisiones colectivas respecto a la asistencia a clase.

Por lo que respecta al derecho a conocer los criterios generales que se hayan establecido para la **EVALUACIÓN** de los aprendizajes, la promoción y la permanencia, es una concreción del derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios de plena objetividad y equidad.

La [Orden 2398/2016, de 22 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria](#) y la [Orden 2582/2016, de 17 de agosto, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato](#), dedican un capítulo a la objetividad en la evaluación, en el que se dispone que, con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios

generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia, y que los departamentos de coordinación didáctica harán públicos al comienzo del período lectivo los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. En ambas normas se establece un procedimiento de revisión en el centro y de reclamación ante el DAT en caso de desacuerdo con las decisiones de calificación o, en el caso de la ESO, de promoción.

La [Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria](#), se dispone que la Consejería competente en materia de educación velará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, y que los centros comunicarán a los padres o tutores legales de los alumnos al principio de cada curso los criterios y procedimientos de evaluación y calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así como los criterios de promoción.

También se establecen procedimientos de revisión y reclamación en las siguientes normas que regulan la Formación Profesional Dual, las enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas:

- La [Orden 1031/2008, de 29 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la Evaluación en las enseñanzas profesionales de música y los documentos de aplicación](#).
- La [Orden 1618/2008, de 1 de abril, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas profesionales de danza y los documentos de aplicación](#).
- La [Orden 3935/2016, de 16 de diciembre, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la ordenación, el acceso, la organización y la evaluación en las enseñanzas deportivas de régimen especial](#).
- La [Orden 2195/2017, de 15 de junio, por la que se regulan determinados aspectos de la Formación Profesional dual del sistema educativo de la Comunidad de Madrid](#).
- La [Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en sus regímenes presencial, semipresencial y a distancia, y los documentos de aplicación](#).
- La [Orden 2414/2019, de 1 de agosto, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se regula la evaluación y certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad de Madrid](#).

Para la Formación Profesional el [Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid](#) dispone (art. 38.1 y 4) que:

- El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente, conforme a los criterios de evaluación establecidos, y a reclamar las calificaciones y decisiones que los profesores y el equipo docente adopten en las evaluaciones finales, según el procedimiento que el

titular de la consejería competente en materia de educación establezca, conforme a lo dispuesto por la normativa básica del Estado en esta materia.

- El profesorado dará a conocer al alumnado las características principales de la evaluación y el procedimiento para realizar, en su caso, las reclamaciones correspondientes, recogidas en las programaciones didácticas.

Hasta que la Consejería competente en materia de educación establezca el procedimiento de reclamación la Dirección General de Ordenación académica de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial recomendó la aplicación por analogía de lo dispuesto en la Orden 2195/2017 antes citada respecto a la Formación Profesional Dual.

En cuanto a los **DEBERES DE LOS ALUMNOS**, dispone el art. 5.1 del Decreto 32/2019 que, de conformidad con el artículo 6.4 de la LODE son deberes de los alumnos:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:

- 1.º Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
- 2.º Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
- 3.º Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico.
- 4.º Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
- 5.º Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias (la LODE añade "gratuitas").

Las concreciones en la LODE se mencionan como deberes específicos, no dependientes del deber de estudiar.

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social (desde "la igualdad..." no se menciona en la LODE).

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente (no se menciona en la LODE).

En el artículo 5.2 se añaden otros deberes que no se califican de básicos, aunque alguno de ellos se incluye en la LODE entre los básicos:

- a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
- b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo (en la LODE entre los básicos).
- c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.

d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

El incumplimiento de este último deber se tipifica como falta grave en el art. 34.1 del Decreto 32/2019.

En la LODE se añaden entre los deberes básicos:

- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
- Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.»

2. Derechos y deberes de los padres.

El Decreto 32/2019 se refiere a padres y tutores. Los derechos y deberes de unos y otros coinciden en cuanto que ejercen la representación legal de sus hijos o pupilos. Nosotros mencionaremos solo a los padres, pero todo lo que se exponga respecto a estos es igualmente aplicable a los tutores.

Dispone el artículo 6 del Decreto 32/2019 que los padres, cuando el alumno es menor, tienen los siguientes **DERECHOS** en relación con la educación de sus hijos:

- a) A que sus hijos reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
- b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
- c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
- d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.
- e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones sobre los resultados de las mismas.
- f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos.
- g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en el Decreto.
- h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus hijos o al núcleo familiar.
- i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos.

- j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
- k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa vigente.
- l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
- n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.

El artículo 5 de la LODE regula el derecho de asociación de los padres. Dispone:

1. Los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo.
2. Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
 - a) Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.
 - b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
 - c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos integradas por los padres o tutores de los mismos.
4. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los directores de los centros facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.
6. Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las características específicas de las asociaciones de padres de alumnos.

La reglamentación del derecho de asociación se ha realizado mediante el [Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos](#).

En cuanto a los **DEBERES**, el artículo 7 de Decreto dispone que, como primeros responsables de la educación de sus hijos, a los padres les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el art. 4.2 de la LODE (art. 7):

- a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.

En la Ley 6/1995 se tipifica como falta leve:

- No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los menores.
- No procurar la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de padres, tutores o guardadores.

Asimismo, se tipifica como falta grave:

- No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria, por parte de los padres, tutores o guardadores.
- Impedir la asistencia al Centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores o guardadores.

En los casos más graves de absentismo escolar los padres, tutores o guardadores que lo consientan o propicien pueden incurrir en un delito de abandono de familia tipificado en el artículo 226 del Código Penal:.

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar.

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.

d) Conocer, respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.

Conforme al artículo 84.9 de la LOE, la matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes.

e) Promover el respeto de sus hijos a las normas de convivencia del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus hijos menores de edad.

El art. 43.2 del Decreto 32/2019 prevé que en los supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con los padres, para mejorar el rendimiento de sus hijos.

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado.

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

k)) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar⁹.

4. Derechos y deberes de los profesores.

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente, se le reconocen los siguientes **DERECHOS** en el artículo 8 del Decreto 32/2019:

⁹ Redacción dada por el Decreto 60/2020.

- a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
- b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional.
- c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.

Los límites de la libertad de cátedra de los profesores de los centros públicos se definen nítidamente en el fundamento jurídico 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981: " Aunque tradicionalmente por libertad de cátedra se ha entendido una libertad propia sólo de los docentes en la enseñanza superior o, quizá más precisamente, de los titulares de puestos docentes denominados precisamente «cátedras» y todavía hoy en la doctrina alemana se entiende, en un sentido análogo, que tal libertad es predicable sólo respecto de aquellos profesores cuya docencia es proyección de la propia labor investigadora, resulta evidente, a la vista de los debates parlamentarios, que son un importante elemento de interpretación, aunque no la determinen, que el constituyente de 1978 ha querido atribuir esta libertad a todos los docentes, sea cual fuere el nivel de enseñanza en el que actúan y la relación que media entre su docencia y su propia labor investigadora.

Se trata, sin embargo, como en principio ocurre respecto de los demás derechos y libertades garantizados por la Constitución, de una libertad frente al Estado o, más generalmente, frente a los poderes públicos, y cuyo contenido se ve necesariamente modulado por las características propias del puesto docente o cátedra cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad. Tales características vienen determinadas, fundamentalmente, por la acción combinada de dos factores: la naturaleza pública o privada del centro docente en primer término, y el nivel o grado educativo al que tal puesto docente corresponde, en segundo lugar.

En los centros públicos de cualquier grado o nivel la libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme en cuanto que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada, es decir, cualquier orientación que implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social dentro de los que el amplio marco de los principios constitucionales hacen posible. Libertad de cátedra es, en este sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales.

Junto a este contenido puramente negativo, la libertad de cátedra tiene también un amplio contenido positivo en el nivel educativo superior que no es necesario analizar aquí. En los niveles inferiores, por el contrario, y de modo, en alguna medida gradual, este contenido positivo de la libertad de enseñanza va disminuyendo puesto que, de una parte, son los planes de estudios establecidos por la autoridad competente, y no el propio profesor, los que determinan cuál haya de ser el contenido mínimo de la enseñanza, y son también estas autoridades las que establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos entre los que puede optar el profesor (art. 27.5 y 8) y, de la otra y sobre todo, éste no puede orientar ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme con sus convicciones.

En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución), es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente. La neutralidad ideológica de la enseñanza en los centros escolares públicos regulados en la L.O.E.C.E. impone a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita".

- d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la colaboración de la comunidad educativa
- e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para mejorarlo.
- f) A comunicarse con los padres del alumnado menor de edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar.
- g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado.

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, y a la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar.

El art. 105.1 de la LOE encomienda a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Asimismo, la Ley 2/2010 dispone que la Administración educativa, respecto a los profesores de los centros escolares públicos, adoptará las medidas oportunas para garantizar su adecuada protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar. En todo caso, gozarán del derecho a la representación y defensa en juicio en los términos establecidos en el art. 2.2 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, *de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid*.

El precepto mencionado de la Ley 3/1999 dispone: "A propuesta del titular de la Consejería o del centro directivo del que dependa la autoridad, funcionario o empleado afectado, el Director General de los Servicios Jurídicos, podrá autorizar que los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid asuman la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados de la Comunidad, sus organismos y entidades en procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones, siempre que exista coincidencia de intereses.

Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de la autoridad, funcionario o empleado de encomendar, en todo caso, la llevanza de los procedimientos judiciales que le afecten a los abogados y procuradores que considere más convenientes para la defensa de sus intereses".

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, y a recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

Conforme al artículo 102 de la LOE la formación permanente es un derecho y una obligación de todo el profesorado.

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo.

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones.

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

El art. 8 de la LODE dispone: "Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes".

En los centros públicos es de aplicación el art. 46 del Texto refundido de la *Ley del Estatuto Básico del Empleado Público*, conforme al cual están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:

- a) Los Delegados de Personal.
- b) Las Juntas de Personal.
- c) Los Comités de Empresa.
- d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 % del colectivo convocado.

Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 2/2010, de autoridad del profesor, dispone:

El profesor en el desempeño de su función docente gozará de:

- a) Respeto y consideración hacia su persona por parte de los alumnos, los padres y los demás profesores.*
- b) Un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente.*
- c) Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.*
- d) Colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de convivencia.*
- e) Protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.*
- f) Apoyo por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su consideración y su prestigio social.*

Los **DEBERES** del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar se establecen en el art. 9 del Decreto 32/2019, de forma coincidente en gran medida con las funciones que en el art. 91.1 de la LOE se asignan al profesorado (se señalan con * los deberes coincidentes con funciones encomendadas al profesorado en la LOE):

- a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
- b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente.
- c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.
- e) Informar a los padres del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.

- f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que correspondan en virtud del Decreto 32/2019 y de conformidad con las normas de convivencia del centro.
- g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los padres, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que precisen.
- h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.
- i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia del centro.
- j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.
- l) *La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres.
- m) *La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
- n) *La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- ñ) *La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas, dentro o fuera del recinto educativo.
- o) *La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
- p) *La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.
- q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.

Suscita dudas entre el profesorado la **obligatoriedad de la participación en actividades complementarias y extraescolares**. En efecto, las instrucciones 45 y 50 de las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria y los Institutos de Educación Secundaria, respectivamente, establecen que las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores. No obstante, el artículo 91.1 de la LOE y ahora el Decreto 32/2019 incluyen entre las

funciones y deberes del profesorado "La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas, dentro o fuera del recinto educativo". En consecuencia, debe considerarse que la participación en las actividades realizadas fuera del centro incluidas en la PGA ya no tiene carácter voluntario.

El deber de hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas lo deben cumplir los profesores de ESO y Bachillerato de los IES a través de los departamentos de coordinación didáctica (art. 40 de la Orden 2398/2016 y art. 33 de la Orden 2582/2016, respectivamente).

Por otra parte, no hay que olvidar que todos los empedados públicos estamos sujetos a los deberes y código de conducta establecido en el capítulo VI del título III del texto refundido de la *Ley del Estatuto Básico del Empleado Público* (arts. 52 a 54), que se incluyen a continuación:

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

4. Derechos y deberes del personal de administración y servicios.

En el artículo 10 del Decreto 32/2019 se establecen los siguientes derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia:

- a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
- b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve siempre su integridad física y moral.
- c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar con la colaboración de la comunidad educativa.
- d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
- e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes educativas vigentes.
- f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica.

Los deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar, establecidos en el art. 11 del Decreto 32/2019, son:

- a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.
- b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.
- c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos de carácter personal.
- d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.

6. LOS AGENTES DE CONVIVENCIA.

Además de los derechos y deberes de componentes de los distintos sectores de la comunidad educativa, que acabamos de exponer, el Decreto establece en su título III las funciones en relación con la convivencia:

- En el capítulo I, de los órganos de gobierno y de los distintos componentes de la comunidad educativa del centro, entre los que se incluye esta en su conjunto.
- En el capítulo II se regulan las funciones relacionadas con la convivencia de otros agentes externos al centro, entre los que se incluyen la Administración educativa, la Inspección educativa, la unidad de convivencia y contra el acoso escolar de la Subdirección General de Inspección Educativa y el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la LOMLOE ha modificado el art. 124 de la LOE, que ahora establece la obligación de que en todos los centros educativos se designe un coordinador de bienestar y protección.

1. Agentes pertenecientes a la comunidad educativa.

Son **agentes responsables de la convivencia escolar** todos los miembros de la comunidad educativa, que participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, el control del cumplimiento y la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de las medidas encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias y fomentará que el alumnado ponga en conocimiento del personal del centro las situaciones que puedan poner en grave riesgo la integridad física o moral de los sus miembros, cuando pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros. No obstante, la regulación relativa a la comunidad educativa se refiere únicamente a los centros públicos, debiendo adaptarse las competencias de los órganos colegiados y unipersonales a la organización interna de los centros concertados.

Al **Consejo Escolar** (art. 18) le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:

- a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro.
- b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del plan de convivencia.
- c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
- d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro.
- e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

Este precepto reproduce lo dispuesto en el inciso f) del art. 124 de la LOE. No obstante, el Decreto no prevé cauces para su cumplimiento, puesto que las reclamaciones se interponen ante la Dirección de Área Territorial, no ante el Consejo Escolar.

- f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos.
- g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro.
- h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres.
- i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos 12.4 y 13.1 de este decreto.

En el seno del Consejo Escolar se constituirá la **COMISIÓN DE CONVIVENCIA** (art. 19), cuyos componentes se elegirán de entre sus miembros. Formarán parte de ella el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un representante del alumnado¹⁰ en el Consejo Escolar. Será presidida por el director que podrá delegar en el jefe de estudios. En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la composición de la comisión, que podrá incluir la participación de otros miembros que se estime oportuno. El orientador podrá participar asumiendo tareas de asesoramiento. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán sus competencias, en las que se encontrarán:

- a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, y proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia, la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
- b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia.
- c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las normas de convivencia.
- d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de convivencia.
- e) Informar de sus actuaciones y de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
- f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, y sus modificaciones.
- g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia.

¹⁰ En la elaboración del Decreto parece que no se ha tenido en cuenta que las escuelas de E. Infantil no cuentan con representantes de los alumnos en el Consejo Escolar y que en los CEIP los alumnos podrán estar representados, con voz, pero sin voto, en las condiciones que establezca el proyecto educativo del centro (art. 8.7 del Reglamento orgánico)

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro.

Al **CLAUSTRO DE PROFESORES** (art. 20), sin perjuicio de lo establecido en el art. 129 de la LOE, le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:

- a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro.
- b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de convivencia.

Entre las competencias que el art. 129 de la LOE confiere al Claustro de profesores están relacionadas con la convivencia las siguientes:

- h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
- i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
- j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

Corresponden al **DIRECTOR** (art. 21) las siguientes funciones relacionadas con la convivencia:

- a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.
- b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia.
- c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento.
- d) Garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y de organización y funcionamiento del centro.
- e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo Escolar o jefe de estudios.
- f) Velar por la mejora de la convivencia.
- g) Incoar y resolver el procedimiento disciplinario y supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras en los términos que hayan sido impuestas.
- h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la LOE. Estos proyectos y normas son: el proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento del centro, el plan de convivencia y la programación general anual. No obstante, es competencia del Claustro de profesores la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual.
- i) Aprobar el plan y las normas de convivencia.

Al **JEFE DE ESTUDIOS** (art. 22)) le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia:

- a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia y en las normas de convivencia.
- b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro.
- c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias a la convivencia.
- d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase.
- e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas del alumnado contra las normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas e informar de ellas, periódicamente, a los padres, si el alumno es menor.

El **ORIENTADOR** realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar (art. 23):

- a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de comportamiento del alumnado.
- b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
- c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos.
- d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.

En materia de convivencia, corresponde a los **TUTORES** (art. 24.1):

- a) En el ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría.
- b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia.
- c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar.
- d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. El Decreto 15/2007 encomendaba a los tutores valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, no solo en casos reiterados.
- e) Poner en conocimiento de los padres, cuando el alumno sea menor, las normas de convivencia.
- f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de convivencia.

g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia establecidas por el centro.

En materia de convivencia, corresponde a los **PROFESORES** (art. 24.2):

- a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
- b) Prevenir, detectar y corregir las conductas contrarias a la convivencia escolar y a las normas de convivencia del centro.
- c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.

OTROS PROFESIONALES del centro (art. 25) realizarán sus funciones respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del alumnado y sus familias. Corresponde al personal de administración y servicios contribuir de forma activa a la mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado en el desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar.

Corresponde al **ALUMNADO** (art. 26):

- a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, aprobación, cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar con el profesorado en tareas de organización y funcionamiento del aula.
- b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el Consejo Escolar.
- c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia.

Parece no haberse tenido en cuenta que el Decreto no contempla la obligatoriedad de que el centro cuente con alumnos ayudantes.

Los **DELEGADOS**, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones:

- a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo.
- b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen funcionamiento del mismo.
- c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y LGTBIfobia.
- d) Cuantas funciones establezcan las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento.

Aunque es frecuente que los CEIP incluyan en sus reglamentos de régimen interior la figura del delegado, el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria no prevé la existencia de delegados en estos centros.

La **JUNTA DE DELEGADOS**, en relación a la convivencia, tendrá las siguientes funciones:

- a) Canalizar las propuestas del alumnado y delegados de grupo en relación a la mejora de la convivencia.
- b) Impulsar la participación del alumnado y delegados en acciones y en programas de mejora de la convivencia como alumnos ayudantes.
- c) Conocer y difundir entre el alumnado acciones para la mejora de la convivencia en el centro.

La composición y funciones de la junta de delegados, así como la elección y funciones de los delegados se regulan en el título VI (arts. 74-77) del *Reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria*.

Los **PADRES** (art. 27), cuando el alumno sea menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos el respeto por las normas de convivencia y a las orientaciones y decisiones del profesorado. Si el alumno es menor, podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia.

2. Agentes ajenos al centro.

Como **agentes de la convivencia escolar externos al centro** el Decreto contempla a la Administración educativa, la Inspección educativa y el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

La **ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA** (art. 28) llevará a cabo las siguientes actuaciones en materia de convivencia escolar:

- a) Planificar, desarrollar y asesorar sobre medidas dirigidas a favorecer la convivencia en los centros y servicios educativos, cuando así lo requiera, en colaboración con las Direcciones de Área Territorial.
- b) Elaborar y coordinar la página web “Mejora de la convivencia y clima social de los centros docentes de la Comunidad de Madrid”.
- c) Asesorar a los centros educativos sobre conflictos de convivencia y coordinar a los diferentes servicios y unidades que intervienen en los conflictos de convivencia escolar.
- d) Colaborar con la red de formación en las acciones de mejora de la convivencia y participación en los centros educativos, promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, análisis e investigación de estas situaciones.
- e) Registrar y analizar los datos del mapa del clima social y de convivencia de los centros educativos.
- f) Participar en los grupos de trabajo y comisiones que sobre la convivencia integren diferentes servicios de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones.

- g) Elaborar propuestas de orientación y apoyo a los padres en su tarea educativa.
- h) Impulsar la participación educativa, directamente o a través de las asociaciones de padres y las del alumnado, así como el apoyo a los consejos escolares de los centros.

La **INSPECCIÓN EDUCATIVA** (art. 29, en la redacción que el da el Decreto 60/2020) tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos:

- a) Asesorar, orientar e informar a los miembros de la Comunidad educativa en relación con la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia.
- b) Verificar que el plan de convivencia elaborado por los centros se ajusta a lo establecido en el presente decreto.
- c) Supervisar y hacer el seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de los planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora.
- d) Verificar que la memoria del plan de convivencia forma parte de la memoria final de curso y que sirve de fundamento para que la comisión de convivencia introduzca modificaciones en el plan de convivencia.

A la *Unidad de convivencia y contra el acoso escolar* creada en el seno de la Subdirección General de Inspección Educativa¹¹, el art. 29.2 del Decreto 32/2019 (en la redacción que el da el Decreto 60/2020) le encomienda las siguientes funciones:

- a) Informar y asesorar a los equipos directivos, en casos de conflictos de convivencia, acoso y ciberacoso colaborando en su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas de intervención.
- b) Colaborar con los servicios territoriales de Inspección Educativa en el asesoramiento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.
- c) Proporcionar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos.
- d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la convivencia en los centros educativos, en materia de acoso y ciberacoso y en materia de prevención y lucha contra todo tipo de discriminación, así como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección, prevención, intervención, análisis e investigación del acoso escolar.
- e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito escolar.
- f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que sobre el acoso escolar integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de otras administraciones

La Unidad coincide con el actual equipo de apoyo contra el acoso escolar coordinado por el inspector D. Andrés Enrique Crespo Espert e integrado también por D. José Antonio Luengo Latorre y Raquel Yévenes Retuerto, del que puede saberse más a través de:

¹¹ V. el art. 5 del Decreto 288/2019, de 12 noviembre, *por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud* (BOCM del día 14).

<https://www.educa2.madrid.org/web/s Ginspeccioneducativa/convivencia> y contactarse a través de equipoapoyoacoso@madrid.org.

El **OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR** en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (art. 30) realizará las funciones que asignadas por su normativa reguladora, participando como agente externo al centro en materia de convivencia escolar.

Fue creado mediante el Decreto 58/2016, de 7 de junio, y se reguló su composición, organización y funcionamiento, como órgano colegiado de deliberación, asesoramiento y participación, adscrito a la Consejería competente en materia de educación, con la finalidad de contribuir a la mejora del clima escolar en los centros educativos, favoreciendo la convivencia y fomentando la resolución pacífica de los conflictos.

El Observatorio se concibe como un instrumento que permite la identificación, el análisis y la evaluación de los problemas específicos de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, con el fin de planificar y coordinar la intervención para la resolución y prevención de los conflictos.

Entre sus funciones se incluyen:

- El estudio sistemático de la convivencia en los centros docentes.
- La recogida y análisis de la información, en materia de convivencia, de diferentes fuentes nacionales e internacionales.
- La promoción de la investigación y de modelos de intervención que faciliten a la comunidad educativa estrategias para la prevención y la resolución pacífica de los conflictos.
- La propuesta de acciones formativas dirigidas a la comunidad educativa tendentes a la prevención de conflictos y a la resolución de los mismos.
- La orientación a la comunidad educativa, en relación con el objeto propio del Observatorio.
- El análisis y propuesta de actualización de la normativa existente en materia de convivencia.
- El impulso de actuaciones que posibiliten la mejora de la convivencia escolar.
- La coordinación interinstitucional como forma de abordar la resolución de problemas desde una óptica global y coordinada entre las distintas instituciones implicadas.
- La elaboración de una memoria anual, que se hará pública.

Componen el Observatorio el presidente, el vicepresidente, los vocales y el secretario.

El presidente es el titular de la Consejería competente en materia de educación. El vicepresidente será el titular de la Viceconsejería que determine el titular de la Consejería. Los vocales son:

- Un representante de la Consejería competente en materia de seguridad, a propuesta de su titular.

- Un representante de la Consejería competente en materia de sanidad, a propuesta de su titular.
- Un representante de la Consejería competente en materia de protección al menor y en materia de igualdad, a propuesta de su titular.
- Los Directores Generales competentes en materia de centros docentes de E. infantil, primaria y secundaria, públicos y concertados.
- Un inspector de Educación, a propuesta del Viceconsejero con competencias en materia de organización educativa.
- El Director del Área de Alta inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en Madrid.
- Un representante de las Administraciones locales, a propuesta de la Federación de Municipios de Madrid.
- El presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
- Tres miembros del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en representación del profesorado, progenitores de alumnos, a propuesta del presidente del Consejo Escolar, en función de su nivel de representatividad.
- Tres directores de centros docentes públicos y sostenidos con fondos públicos no universitarios, designados por el Consejero competente en materia de educación.
- Un experto de reconocido prestigio en materia de convivencia, designado por el Consejero competente en materia de educación.
- Un representante de una ONG dedicada a la protección de la infancia y con experiencia en materia de convivencia educativa, designada por el Consejero competente en materia de educación.
- Un representante de una ONG, dedicada a la protección de los menores con discapacidad, designada por el Consejero competente en materia de educación.
- Un miembro de una entidad representativa de los profesionales de los medios de comunicación, designada por el Consejero competente en materia de educación.

3. El coordinador de bienestar y protección.

La LOMLOE ha añadido al art. 124 de la LOE un apartado 5 en el que se dispone que las Administraciones educativas regularán los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad.

La reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, *de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*, desarrolla lo dispuesto en el art. 124.5 de la LOE, añadiendo en su art. 35:

1. *Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de*

bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección deberán ser al menos las siguientes:

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31.

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.

La Administración educativa madrileña aún no ha regulado lo referente al coordinador de bienestar y protección.

7. REFERENCIAS NORMATIVAS.

Normativa estatal básica:

- [Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación](#) (BOE del día 4).
- [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal](#) (BOE del día 24), modificada en diversas ocasiones.
- [Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#) (BOE del día 17), modificada en diversas ocasiones, especialmente por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE del día 29).
- [Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores](#) (BOE del día 13).
- [Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género](#) (BOE del día 19)
- [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (BOE del día 4), modificada en diversas ocasiones.
- [Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales](#) (BOE del día 6).
- [Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia](#) (BOE del día 5).
- [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#) (BOE del día 10).
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) (BOE del día 2).
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) (BOE del día 2).
- [Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público](#) (BOE del día 31)
- [Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria](#) (BOE de 1 de marzo).
- [Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación secundaria obligatoria y del Bachillerato](#) (BOE de 3 de enero de 2015).

- [Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato](#) (BOE del día 29).

Normativa estatal de aplicación supletoria:

- [Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos](#) (BOE del día 29).
- [Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos](#) (BOE del día 29).
- [Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria](#) (BOE de 20 de febrero).
- [Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria](#) (BOE de 21 de febrero).

Normativa propia de la Comunidad de Madrid:

- [Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid](#) (BOCM de 7 de abril).
- [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) (BOCM del día 29).
- [Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM de 26 de abril).
- [Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid](#) (BOCM de 10 de agosto).
- [Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 22).
- [Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria](#) (BOCM del día 25).
- [Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria](#) (BOCM del día 20).
- [Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato](#) (BOCM del día 22).
- [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 15).
- [Orden 2200/2017 de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 27).
- [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa, sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) (comunicadas, sin fecha, son de octubre de 2016, de aplicación desde el 1 de noviembre del mismo año).

- Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa, sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (comunicadas, aunque no aparece fecha son de 2018).
- Instrucciones, de 4 de septiembre de 2019, de las Viceconsejería de Organización Educativa y de Política Educativa, por las que se complementan las Instrucciones de 2 de noviembre de 2016 sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (comunicadas).